

JAFRI BIN NGAH

lwn.

NUR HAFIZA BINTI ABDULLAH

[Mahkamah Rayuan Syariah Selangor Di Shah Alam, Y.A.A Dato' Hj. Mohd Shukor bin Sabudin Dato' (Pengerusi), Y.A Dato' Hj. Mohd Radzi Bin Hj. Abd Latif (Panel), Y.A Datuk Jasri @ Nasip Bin Mat Jakir (Panel), Pada 22 Julai 2019 bersamaan 19 Zulkaedah 1440H]

[Kes Mal (Rayuan) No. : 10000-011-0050-2019]

[Rayuan Terhadap Perintah Perintah Kebenaran Poligami Di Bawah Seksyen 23 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003]

Pegum Syarie Pemohon : Tidak Diwakili

Pegum Syarie Responden : Tidak Diwakili

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Kes ini adalah suatu rayuan yang telah difailkan oleh Perayu melalui Notis Rayuan bertarikh 30/5/2018. Perayu merayu terhadap keseluruhan keputusan Mahkamah Tinggi Syariah, Shah Alam dalam Kes Saman No. : 10200-011-0057-2019 yang diberikan pada 30/5/2019 berhubung dengan tuntutan kebenaran poligami. Tiada maklumat mengenai penyerahan Notis Rayuan kepada Responden.

[2] Walaubagaimanapun, pada 31/5/2019, Pihak Perayu telah memfailkan Notis Penarikan Balik Kes melalui Borang MS 19 ke Mahkamah ini. Berdasarkan tindakan tersebut, kami merujuk kepada peruntukan seksyen 95,

Enakmen Tatacara *Mal* Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 yang menyatakan tentang tatacara penarikan balik sesuatu kes, iaitu –

Seksyen 95. Penarikan balik tuntutan.

(1) Plaintiff boleh, dengan kebenaran Mahkamah, pada bila-bila masa sebelum penghakiman, menarik balik mana-mana prosiding keseluruhannya atau sebahagiannya dengan memberikan notis dalam Borang MS 19 kepada Mahkamah dan menyampaikan suatu salinan notis itu kepada Defendan.

(2) Jika plaintiff menarik balik mana-mana prosiding di bawah subseksyen (1), Defendan berhak mendapat kos prosiding itu.

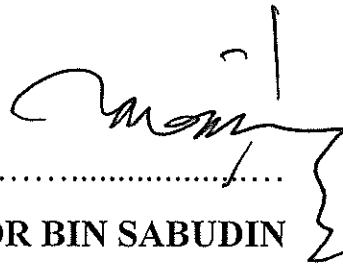
[3] Pada sidang rayuan hari ini bertarikh 22/7/2019, kami dapati bahawa Pihak Perayu telah gagal hadir ke Mahkamah. Oleh yang demikian, Kami berpendapat dengan pemfailan Borang MS 19, di samping kegagalan Pihak Perayu untuk hadir ke Mahkamah menunjukkan bahawa Pihak Perayu sudah tidak berminat untuk meneruskan prosiding kes rayuan ini lagi dan mewajarkan kes ini dibatalkan.

KEPUTUSAN

SETELAH Kami meneliti permohonan Pihak Perayu, **KAMI SEBULAT SUARA MEMUTUSKAN -**

1. Rayuan Perayu adalah **DIBATALKAN**.

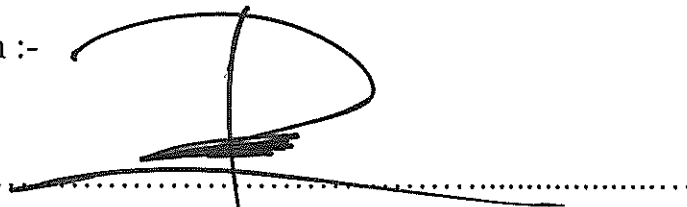
Dibaca dan ditandatangani oleh :-



1. **Y.A.A DATO' HJ. MOHD SHUKOR BIN SABUDIN**

Pengerusi Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

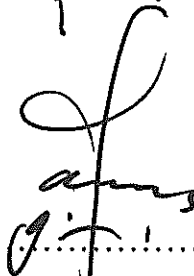
Dipersetujui oleh :-



2. **Y.A DATO' HJ. MOHD RADZI BIN HJ. ABD LATIF**

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh :-



3. **Y.A DATUK JASRI @ NASIP BIN MAT JAKIR**

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor